

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8450/2538

นาย อุทัย เสน่หา
นาง จง กล มา นะเพียรหรือฤทธิ์ มังกร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 147 วรรคสอง, มาตรา 173 (1), มาตรา 201

โจทก์เคยฟ้องจำเลยให้ชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าทนายความเรื่องเดียวกันกับคดีนี้มาก่อน แต่โจทก์ขาดนัดพิจารณาและศาลสั่งให้จำหน่ายคดีจากสารบบความ คำสั่งจำหน่ายคดีของศาลดังกล่าว คู่ความยังอาจอุทธรณ์คำสั่งได้ และจำเลยยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นแล้ว จึงต้องถือว่าคดีอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 201 ประกอบด้วยมาตรา 147 วรรคสอง แม้โจทก์จะยื่นฟ้องคดีนี้ก่อนจำเลยยื่นอุทธรณ์ ก็ต้องห้ามมิให้โจทก์ยื่นคำฟ้องเรื่องเดียวกันต่อศาลเดียวกัน หรือต่อศาลอื่นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173(1) ฟ้องโจทก์คดีนี้จึงเป็นฟ้องซ้อน

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มีอาชีพเป็นทนายความ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2533 จำเลยว่าจ้างโจทก์เป็นทนายความในคดีอาญาของศาลชั้นต้นระหว่างนางจงกล มานะเพียร โจทก์ นางทองลำดูลย์สอน จำเลย โดยตกลงจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี 15,000 บาท และค่าทนายความเมื่อคดีถึงที่สุดอีก 15,000 บาทให้แก่โจทก์ คดีดังกล่าวถึงที่สุดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2533 แต่จำเลยไม่ยอมชำระค่าใช้จ่ายในการ

ดำเนินคดี และค่าทนายความให้แก่โจทก์ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 30,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2533 ถึงวันฟ้อง เป็นเงิน 2,812 บาท และดอกเบี้ยอัตราดังกล่าวจากต้นเงิน 30,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยว่าจ้างโจทก์ฟ้องคดีอาญานางทองล้ำ ดุลย์สอน แต่เคยว่าจ้างโจทก์ฟ้องคดีแพ่งขับไล่ นางทองล้ำออกจากที่ดินจำเลย โจทก์เคยฟ้องจำเลยเรื่องเดียวกันกับคดีนี้มาก่อน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2535 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาให้จำหน่ายคดีจากสารบบความตามสำนวนคดีแพ่ง หมายเลขแดงที่ 3202535 ของศาลชั้นต้นโจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2535 ซึ่งคดีแพ่งดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด จึงเป็นฟ้องซ้อนขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาว่า ฟ้องโจทก์คดีนี้เป็นฟ้องซ้อนกับคดีแพ่ง หมายเลขแดงที่ 3202535 ของศาลชั้นต้นหรือไม่ ข้อเท็จจริงเป็นอันยุติว่า โจทก์เคยฟ้องจำเลยให้ชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าทนายความเรื่องเดียวกันกับคดีนี้มาก่อน ซึ่งคดีดังกล่าวศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาและให้จำหน่ายคดีจากสารบบความเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2535 จำเลยอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2535 แต่โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2535 เห็นว่า คำสั่งจำหน่ายคดีของศาลชั้นต้นในคดีหมายเลขแดงที่ 3202535 คู่ความยังอาจอุทธรณ์คำ

สั่งดังกล่าวได้ จึงต้องถือว่าคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 201 ประกอบมาตรา 147 วรรคสอง
แม้โจทก์จะยื่นฟ้องคดีนี้ก่อนจำเลยยื่นอุทธรณ์ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 3202535
ก็ตามก็ต้องห้ามมิให้โจทก์ยื่นคำฟ้องเรื่องเดียวกันนั้นต่อศาลเดียวกันหรือต่อศาลอื่น
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173(1)ดังนั้น ฟ้องโจทก์คดีนี้จึง
เป็นฟ้องซ้อนต้องห้ามตามบทบัญญัติดังกล่าว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ไพศาล รวงฆางกูร-อร่าม หุตางกูร-สมพล สัตยาอภิธาน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ